IKHTISAR ILMU FARAIDH

MENGENAL DASAR-DASAR
ILMU FARAIDL

★★★★★

MAJELIS FADZKURUUNI

AHLI WARIS ADA 25

ذَوِى الْفُرُوْضِ

AHLI WARIS LAKI-LAKI TERDIRI DARI 15

No	Nama	Artinya
1	ابن	Anak laki-laki
2	ابن الإبن	Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3	اب	Bapak
4	جدّ	Kakek
5	أخ لأبوين	Saudara laki-laki seibu sebapak
6	أخ لأب	Saudara laki-laki sebapak
7	اخ لأم	Saudara laki-laki seibu
8	ابن الأخ لأبوين	Anak laki-laki saudara laki-laki seibu sebapak
9	ابن الخ لأب	Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
10	عمّ لأبوين	Paman seibu sebapak
11	عمّ لأب	Paman sebapak
12	ابن العم لأبوين	Anak laki-laki paman seibu sebapak
13	ابن العمّ لأب	Anak laki-laki paman sebapak
14	زوج	Suami
15	معتق	Laki-laki yang memerdekakan hamba

AHLI WARIS PEREMPUAN TERDIRI DARI 10

No	Nama	Artinya
1	بنت	Anak perempuan
2	بنت الإبن	Cucu perempuan dari anak laki-laki
3	أمّ	Ibu
4	جدّة من جهة الأب	Nenek dari bapak
5	جدّة من جهة الأمّ	Nenek dari Ibu
6	أخت لأبوين	Saudari perempuan seibu sebapak
7	اخت لأب	Saudari Perempuan sebapak
8	أخت لأمّ	Saudari perempuan seibu
9	زوجة	Istri
10	معتقة	Perempuan yang memerdekakan hamba

Apabila diperkirakan ahli waris laki-laki yang 15 itu ada, maka ahli waris yang tidak terhalang (selalu mendapat warisan) yaitu :
1. Anak Laki-laki 2. Bapak 3.Suami

Apabila diperkirakan ahli waris perempuan yang sepuluh itu semuanya ada, maka ahli waris yang tidak akan terhalang yaitu :
1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Isrtei
5. Saudari permpuan seibhhu seapak

Ahli waris yang selalu mendapat warisan (tidak terhalang) apabila ahli waris yang 25 itu semuanya ada yaitu :
1. Suami / Istri 2. Anak laki-laki 3. Anak perempuan 4. Bapak 5. Ibu

ذَوِى الْأَرْحَامِ

Yaitu kerabat mayyit yang tidak termasuk ahli waris, tapi ada kemungkinan menerima warisan dengan syarat tidak ada ahli waris yang 25 atau ada ahli waris hanya suami atau istri.

PIHAK		
Farrul Mayyit (Cabang Mayyit)		
No	**Nama**	**Artinya**
1	ولد البنت	Cucu dari anak perempuan
2	ولد البنت البنت	Anak cucu perempuan dari anak perempuan

PIHAK		
Asal Mayyit		
No	**Nama**	**Artinya**
3	أب الأمّ	Bapaknya ibu (Kakek dari ibu)
4	أمّ أب الأمّ	Ibunya kakek dari ibu

PIHAK		
Perantara Kakek atau Nenek		
No	**Nama**	**Artinya**
5	خال	Paman dari Ibu
6	خالة	Bibi dari Ibu
7	عمّة	Bibi dari Bapak
8	بنت العمّ	Anak perempuan paman

PIHAK		
Asal Mayyit		
No	**Nama**	**Artinya**
9	ولد الأخت	Anak saudari perempuan
10	بنت الأخ	Anak perempuan saudara laki-laki
11	إبن ولد الأمّ	Anak laki-laki saudara seibu

تقسيم المواريث				
No	**Nama**	**Artinya**	**Syarat**	**Dalilnya**
1	زوج	Suami	1/2 Apabila tidak ada فرع (Anak dan cucu)	النساء : ١٢
			1/4 Apabila ada فرع الميت	
2	زوجة	Istri (Seorang atau lebih)	1/4 Apabila tidak ada فرع الميت	النساء : ١٢
			1/8 Apabila ada فرع الميت	
3	بنت	Anak perempuan	1/2 Apabila satu anak perempuan & tidak ada anak laki-laki	النساء : ١١
			2/3 Apabila lebih dari satu & tidak ada anak laki-laki	النساء : ١٢
			عصبة بالغير Apabila bersama anak laki-laki	-
4	ابن	Anak laki-laki	Ashobah binnafsi	-
5	بنت الإبن	Cucu (perempuan) Dari anak laki-laki	1/2 Apabila 1 cucu perempuan dari anak laki-laki & tidak ada anak laki-laki	إجماع علماء قياس كفد بنت
			2/3 Apabila lebih dari satu cucu perempuan & tidak ada anak laki-laki	إجماع علماء قياس كفد بنتان
			1/6 Apabila cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan anak perempuan yang mendapat bagian 1/2	قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم التدس لبنت الإبن مع بنت الصّلب. (روه بخارى)
			عصبة بالغير Apabila cucu perempuan bersama cucu laki-laki dan tidak ada anak.	
6	أخت لأبوين	Saudari perempuan seibu sebapak	1/2 Apabila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek & hanya 1 orang dan tidak ada saudara laki-laki sekandung	سورة النساء : ١٧٥
			2/3 (Sama dengan yang atas), namun ada saudara laki-laki sekandung	سورة النساء : ١٧٦
			عصبة بالغير (Sama dengan yang atas) Jika ada saudara laki-laki sekandung.	
			عصبة مع الغير (Sama dengan yang atas) bersama saudara perempuan / cucu perempuan.	

7	أخت لأب	Saudari perempuan sebapak	1/6 Apabila tidak ada ترك الميت dan tidak ada اصل الميت dan bersama 1 saudari perempuan sekandung mayyit.	إجماع علماء
			1/2 (Sama dengan yang atas) hanya sendirian	إجماع علماء
			2/3 (Sama dengan yang atas) ada saudari perempuan lain	قياس كفدا اختان لأبوين
			عصبة بالغير (Sama dengan yang atas) & bersama saudara laki-laki sebapak	
			عصبة مع الغير (sama dengan yang atas) & bersama anak perempuan / cucu perempuan	
8	أمّ	Ibu	1/3 Dari seluruh harta, jika tidak ada فرع الميت tidak ada 2 saudara atau lebih	النساء : ١١
			1/6 Apabila ada فرع الميت dan saudara lebih dari satu	النساء : ١٢
9	أب	Bapak	1/6 Apabila ada فرع الميت (Anak/cucu laki-laki)	النساء : ١١
			Asobah binnafsi, Jika tidak ada anak lak-laki atau cucu laki-laki	
10	جدّ	Kakek	1/6 Jika tidak ada bapak	إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم. جعل للجدّتين السّدس. (روه الحاكم)
			Asobah binnafsi, jika tidak ada bapak dan anak perempuan	
11	جدّة من جهة الأب	Nenek dari garis bapak	1/6 Jika tidak ada bapak dan ibu	إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم. جعل للجدّة السّدس
12	جدّة من جهة الأمّ	Nenek dari garis ibu	1/6 Jika tidak ada ibu	إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم. جعل للجدّة السّدس
13	أخت او أخ لأمّ	Saudari perempuan / saudara laki-laki seibu	1/3 Jika lebih dari satu orang & tidak ada فرع الميت & اصل الميت	النّساء : ١٢
			1/6 Jika sendiri & tidak ada فرع الميت & اصل الميت	النّساء : ١٢

HIJAB HIRMAN / TERHALANG TOTAL (حجاب حرمان)

Anak laki-laki, Anak perempuan, Suami, Istri, Ibu, Bapak tidak ada dalam daftar Hiajb karena tidak terhijab selamanya.

No	Nama	Artinya	Mahjub Oleh	Artinya
1.	ابن الإبن	Cucu (L) dari anak (L)	ابن	Anak laki-laki
2.	بنت الإبن	Cucu (P) dari anak (L)	1. ابن 2. بنتان	1. Anak laki-laki 2. Dua anak perempuan
3.	جدّ	Kakek	اب	Bapak
4.	جدّة لأمّ	Nenek dari Ibu	أمّ	Ibu
5.	جدّة لأب	Nenek dari bapak	1. أب 2. أمّ	1. Bapak 2. Ibu
6.	اخ لأبوين	Saudara (L) seibu sebapak	1. أب 2. إبن 3. إبن الإبن	1. Bapak 2. Anak laki-laki 3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
	أخ لأب	Saudara (L) sebapak	1. أب 2. إبن 3. إبن الإبن 4. أخ لأبوين 5. أخت لأبوين مع البنت/ بنتان / بنت الإبن	1. Bapak 2. Anak laki-laki 3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 4. Saudara laki-laki seibu sebapak 5. Saudari perempuan seibu sebapak yang jadi asobah ma'al ghoir seperti bersama anak perempuan / cucu perempuan
8	أخت لأبوين	Saudari (P) seibu sebapak	1. أب 2. إبن 3. إبن الإبن	1. Bapak 2. Anak laki-laki 3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
9.	أخت لأب	Saudari (P) sebapak	1. أب 2. إبن 3. إبن الإبن	1. Bapak 2. Anak laki-laki 3. Cucu laki-laki dari anak laki-laki

			4. أخ لأبوين 5. أخت لأبوين مع البنت/ بنتان / بنت الإبن 6. أختان لأبوين فأكثر	4. Saudara laki-laki seibu sebapak 5. Saudari perempuan seibu sebapak yang jadi asobah ma'al ghoir seperti bersama anak perempuan / cucu perempuan 6. Saudara perempuan seibu sebapak dua atau lebih
10.	ولد الأمّ	Saudara seibu (L/P)	1. أب 2. جدّ 3. أبن 4. ابن الإبن 5. بنت 6. ابن الإبن	1. Bapak 2. Kakek 3. Anak laki-laki 4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 5. Anak perempuan 6. 6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
11.	ابن الأخ لأبوين	Anak (L) saudara (L) seibu sebapak	1. أب 2. جدّ 3. أبن 4. ابن الإبن 5. أخ لأبوين 6. أخ لأب 7. أخت أبوين مع بنت / اومع بنت الإبن	1. Bapak 2. Kakek 3. Anak laki-laki 4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 5. Saudara laki-laki seibu sebapak 6. Saudara laki-laki sebapak 7. Saudari perempuan seibu sebapak atau sebapak yang jadi asobah ma'al ghoir seperti dengan anak perempuan / Cucu perempuan dari anak laki-laki
12.	ابن الأخ لأب	Anak (L) saudara (L) sebapak	1. أب 2. جدّ 3. أبن 4. ابن الإبن 5. أخ لأبوين	1. Bapak 2. Kakek 3. Anak laki-laki 4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 5. Saudara laki-laki seibu sebapak

			6. أخ لأب 7. أخت أبوين مع بنت / اومع بنت الإبن 8. ابن الأخ لأبوين	6. Saudara laki-laki sebapak 7. Saudari perempuan seibu sebapak atau sebapak yang jadi asobah ma'al ghoir seperti dengan anak perempuan / Cucu perempuan dari anak laki-laki 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu sebapak
13.	عمّ لأبوين	Paman seibu sebapak dengan bapak	1. أب 2. جدّ 3. ابن 4. ابن الإبن 5. أخ لأبوين 6. أخ لأب 7. أخت أبوين مع بنت / اومع بنت الإبن 8. ابن الأخ لأبوين 9. ابن الأخ لأب	1. Bapak 2. Kakek 3. Anak laki-laki 4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 5. Saudara laki-laki seibu sebapak 6. Saudara laki-laki sebapak 7. Saudari perempuan seibu sebapak atau sebapak yang jadi asobah ma'al ghoir seperti dengan anak perempuan / Cucu perempuan dari anak laki-laki 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu sebapak 9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
14.	عمّ لأب	Paman sebapak	1. أب 2. جدّ 3. ابن 4. ابن الإبن 5. أخ لأبوين	1. Bapak 2. Kakek 3. Anak laki-laki 4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 5. Saudara laki-laki seibu sebapak

			6. أخ لأب 7. أخت أبوين مع بنت / اومع بنت الإبن 8. ابن الأخ لأبوين 9. ابن الأخ لأب 10. عمّ لأبوين	6. Saudara laki-laki sebapak 7. Saudari perempuan seibu sebapak atau sebapak yang jadi asobah ma'al ghoir seperti dengan anak perempuan / Cucu perempuan dari anak laki-laki 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu sebapak 9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak 10. Paman seibu sebapak

15	ابن العمّ لأبوين	Anak (L) paman dari bapak yang seibu sebapak dengan bapak	1. أب 2. جدّ 3. أبن 4. ابن الإبن 5. أخ لأبوين 6. أخ لأب 7. أخت أبوين مع بنت/ اومع بنت الإبن 8. ابن الأخ لأبوين 9. ابن الأخ لأب 10. عمّ لأبوين 11. عمّ لأب	1. Bapak 2. Kakek 3. Anak laki-laki 4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 5. Saudara laki-laki seibu sebapak 6. Saudara laki-laki sebapak 7. Saudari perempuan seibu sebapak atau sebapak yang jadi asobah ma'al ghoir seperti dengan anak perempuan / Cucu perempuan dari anak laki-laki 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu sebapak 9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak 10. Paman seibu sebapak 11. Paman sebapak
16.	ابن العمّ لأب	Anak (L) paman yang sebapak dengan bapak	1. أب 2. جدّ 3. أبن 4. ابن الإبن 5. أخ لأبوين 6. أخ لأب 7. أخت أبوين مع بنت / اومع بنت الإبن 8. ابن الأخ لأبوين	1. Bapak 2. Kakek 3. Anak laki-laki 4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 5. Saudara laki-laki seibu sebapak 6. Saudara laki-laki sebapak 7. Saudari perempuan seibu sebapak atau sebapak yang jadi asobah ma'al ghoir seperti dengan anak perempuan / Cucu perempuan dari anak

			9. ابن الأخ لأب 10. عمّ لأبوين 11. عمّ لأب 12. اب العمّ لأبوين	laki-laki 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu sebapak 9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak 10. Paman seibu sebapak 11. Paman sebapak 12. Anak laki-laki paman yang seibu sebapak

نقصان Terhalang hanya mengurangi حجاب

1. Pindah dari satu bagian ke bagian lain seperti dari besar kepada yang lebih sedikit, contoh bagian cucu perempuan dari anak laki-laki kalau seorang mendapat ½ tapi kalau ada seorang anak perempuan mayyit menjadi 1/6.
2. Pindah dari satu bagian ke asobah seperti anak perempuan ada anak laki-laki.
3. Pindah dari asobah ke bagian tertentu seperti bapak asalnya asobah binafsi karena ada anak menjadi 1/6.
4. Pindah dari asobah ke asobah lain seperti saudari perempuan ada anak perempuan, saudari perempuan menjadi asobah ma'al ghoir, tetapi kalu ada anak lak-laki, maka saudari perempuan menjadi asobah bilghoir.

ASHOBAH / BAGIAN SISA ADA 3

عصبة بالنفس ada 14

Yaitu ahli waris yang menerima ashobah (sisa) dengan pribadinya

No	Nama	Artinya
1	ابن	Anak laki-laki
2	ابن الابن	Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3	اب	Bapak
4	جد	Kakek
5	أخ لأبوين	Saudara laki-laki seibu sebapak
6	اخ لأب	Saudara laki-laki sebapak
7	ابن الأخ لأبوين	Anak saudara laki-laki seibu sebapak
8	ابن الاخ لأب	Anak saudara laki-laki sebapak
9	عمّ لأبوين	Paman seibu sebapak
10	عمّ لأب	Paman sebapak
11	ابن العمّ لأبوين	Anak paman seibu sebapak
12	ابن العمّ لأب	Anak paman sebapak
13	متعق امتعقة	Laki-laki/perempuan yang memerdekakan hamba
14	بيت المال	Penampungan harta umat islam

عصبة بالغير ada 4

Yaitu ahli waris yang hak menerima waris dengan ashobah (sisa) karena dengan adanya orang yang menjadi ashobah binnafsi

No	Nama	Artinya
1	بنت بإبن	Anak perempuan yang terbawa oleh anak laki-laki
2	بنت افبن بإبن الابن	Cucu perempuan dari anak laki-laki yang terbawa oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
3	اخت لإبوين باخ لأبوين	Saudari perempuan seibu sebapak, terbawa oleh saudara laki-laki sebapak
4	أخت لأب بأخ لأب	Saudari perempuan sebapak, terbawa oleh saudara laki-laki sebapak. *Keterangan : No. 1 sampai no. 4, anak atau cucunya dan saudara/i nya, baik satu atau lebih dari satu atau sebagian satu sebagian lagi lebih satu. Apabila perempuan terbawa oleh pihak laki-laki, bagian laki-laki 2 (dua) bagian perempuan.*

عصبة مع الغير ada 2

Yaitu ahli waris yang hak menerima ashobah (sisa) karena bersama ahli waris yang tidak meneria ashobah

No	Nama	Artinya
1	أخت لأبوين فأكثر مع بنت فأكثر او مع بنت الإبن فأكثر	Saudari perempuan seibu sebapak satu atau lebih beserta anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki baik satu atau banyak
2	اخت لأب فاكثر مع بنت فأكثر او مع بنت الإبن فأكثر	Seorang saudari perempuan yang sebapak atau lebih dari satu beserta anak perempuan atau beserta cucu perempuan dari anak laki-laki baik satu atau banyak

MENGHITUNG ILMU FARAID

1. Setelah yakin meninggal dunianya murits, kumpulkan (catat) ahli waris yang ada dan tentukan mana yang terhijab dan yang tidak terhijab, dan periksa apakah ada yang menghalangi untuk mendapatkan warisan seperti : membunuh, beda agama, dan lain-lain. Juga sudah dibayar hutangnya dan wasiatnya atau lainnya.

2. Tentukan bagian masing-masing ahli waris yang tidak terhijab, apakah mendapat ½, 1/6 atau asobah dan sebagainya. Sebab dalam ilmu faraidh ada istilah فروض المقدرة banyaknya ada 6:

   1) ½ (نصف)
   2) ¼ (الربع)
   3) 1/8 (ثمن)
   4) 2/3 (ثلثان)
   5) 1/3 (ثلث)
   6) 1/6 (سدس)

3. Setelah mendapatkan bagian yang telah ditentukan seperti ½, 1/6, maka carilah asal masalah (KPK) yaitu angka yang bisa dibagi oleh penyebut pada angka pecahan dan harus yang terkecil, contoh : ½, 1/6 asal masalah (KPK) adalah 6, angka asal masalah dalam ilmu faraidh hanya ada tujuh, yaitu :

   2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Untuk mencari masalah itu ada istilah-istilah sebagai berikut :

   A. تماثل ⟶ Yaitu angka penyebut (dibawah garis) bagian ahli waris itu sama seperti 1/3 dengan 2/3 maka angka asal masalah ditetapkan 3 (tiga).

   B. تداخل ⟶ Angka penyebut tidak sama, tetapi bisa dibagi dengan angka penyebut yang lebih kecil seperti ½ dengan ¼ angka 4 bisa dibagi oleh angka 2, maka ambilah angka yang paling besar yaitu 4, maka asal masalah adalah 4.

   C. تواقف ⟶ Angka penyebut pada bagian ahli waris tidak sama dan tidak bisa dibagi oleh angka yang terkecil (pada bandingannya), tetapi masing-masing penyebut bisa dibagi oleh angka yang sama seperti ¼ dengan 1/6 dan apabila angka 4 dan dibagi 2 keduanya bisa dijalankan. 4 bisa dibagi 2 = 2, 6 bisa dibagi 2 = 3, hasil bagi tersebut bisa digandakan dengan penyebut lainnya 2 x 6 = 12, 3 x 4 = 12. Maka asal masalahnya 12.

      4 : 2 = 2 x 6 = 12

      6 : 2 = 3 x 4 = 12

D. تباين ⟶ Angka penyebut bagian ahli waris itu tidak sama dan tidak bisa dibagi oleh angka terkecil juga tidak bisa diabgi oleh angka yang sama selain angka 1 (satu) seperti ¼, 2/3. Maka asal masalahnya tinggal menggandakan (mengkalikan) angka penyebut, yaitu 4 x 3 = 12. Jadi asal masalahnya 12.

Apabila angka penyebutnya lebih dari dua (banyak) seperti 1/2, 1/4, 1/3 caranya jalankan dulu dengan membandingkan dua angka penyebut (seperti contoh diatas) kemudian hasilnya dengan angka penyebut berikutnya seperti 1/2, 1/4, 1/3 pertama garap dahulu dahulu 1/2, 1/4 karena tadahul, masalahnya 4 (empat) kemudian angka 4 tersebut bandingkan dengan angka 3 pada bagian 1/3 maka hasilnya Tabayyun sebagaimana diatas Tabayyun harus dikalikan (digandakan) jadi 4 x 3 = 12 maka pecahan 1/2, 1/4, 1/3 asal masalahnya (KPK) = 12

4. Kemudian setelah mendapatkan asal masalah (KPK) bagian ahli waris digandakan (dikalikan) kepada angka asal masalah. Hasilnya disebut Siham (سهام) dan silham-silham itu dijumlah hasilnya, ada yang sama dengan angka asal masalah dan ada yang lebih disebut 'Aul (عول) dan ada yang kurang disebut Rad (راد) kemudian tiap silham dijadikan pembilang (diatas garis pecahan) jumlah siham dijadika penyebut (dibawah garis) dan kemudian digandakan kepada tirkah (harta peninggalan mayyit) hasilnya bagian masing-masing ahli waris.

CONTOH YANG TIDAK ADA ASOBAH

Harta warisan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Asal masalah (KPK) 2

سهام

1. زوج (suami) = ½ x 2 = 1 = ½ x Rp 1.000.000 = Rp 500.000,-
2. اخت لأبوين = ½ x 2 = 1 = ½ x Rp 1.000.000 = Rp 500.000,-
   (sdr pr seibu sebapak 1org)

CONTOH YANG ADA BAGIAN ASOBAH BINNAFSI

Asal Masalah : 12

سهام

1. زوج (suami) = 1/4 x 12 = 3, 3/12 x Rp 120.000 = Rp 30.000,-
2. اب (bapak) = 1/6 x 12 = 2, 7/12 x Rp 120.000 = Rp 20.000,-
3. ابن (1 anak LK) sisa = 7, 7/12 x Rp 120.000 = Rp 70.000,-
   Asobah binnafsi (sisa) 12

Jadi : Untuk suami : Rp 30.000,-
Untuk bapak : Rp 20.000,-
Untuk anak laki-laki : Rp 70.000,-

CONTOH YANG ADA ASOBAH BILGHOIR

Seperti asalnya anak perempuan bagiannya ½ tapi kalau ada anak laki-laki terbawa asobah maka disebut asobah bilghoir (sisa terbawa oleh yang jadi asobah)

Harta warisan : Rp 800.000,-
Asal masalah = 8

سهام

1. زوجة (istri) = 1/8 x 8 = 1 jadi, 1/8 x Rp 800.000 = Rp 100.000,-
2. بنت (anak pr) *asobah bilghoir* = sisa = 7/8 jadi, 7/8 x Rp 800.000 = Rp 700.000,-
3. ابن (Anak laki-laki)

Rp 800.000,-

Uang yang Rp 700.000 itu dibagi dua yaitu untuk seorang anak perempuan dan untuk seorang anak laki-laki.

Keterangan - anak perempuan nilainya satu
- anak laki-laki nilainya dua

Rumus : Jumlah anak perempuan adalah 1 dan nilainya 1 berarti 1 x 1 = 1
Jumlah anak laki-laki adalah 1 dan nilainya 2 berarti 1 x 2 = 2/3
Jadi bagian satu anak perempuan dan bagian satu anak laki-laki yaitu :
Hasil dari 7/8 x Rp 800.000,- x 1/3 (untuk anak pr), 2/3 (untuk anak lk)
Jadi tiap anak (p) 1/3 x Rp 700.000 = Rp 233.333,-
Anak (l) 2/3 x Rp 700.000 = Rp 466.666,-

Kalau anaknya banyak (lebih dari satu) tinggal mengganti angka jumlah anak (seperti anaknya 5, tinggal mengganti angka dengan 5) sedangkan angka nilai jangan diganti (laki-laki nilainya 2 perempuan nilainya 1).

CONTOH ASOBAH MA'AL GHOIR

1 (satu) saudari perempuan, asalnya ½ tapi karena ada anak perempuan atau cucu perempuan, maka menjai asobah ma'al ghoir.

Harta warisan = Rp 100.000,- Asal Masalah = 4

1. زوج (suami) = ¼ x 4 = 1, jadi ¼ x Rp 100.000 = Rp 25.000,-
2. بنت (1 anak p) = ½ x 4 = 2, jadi 2/4 x Rp 100.000 = Rp 50.000,-
3. اخت لأبوين (1 sdri pr) asobah ma'al ghoir sisa = 1/4, jadi 1/4 x Rp 100.000 = Rp 25.000,-

Rp 100.000,-

Keterangan : Dalam asobah ma'al ghoir anak perempuan tidak menjadi asobah (sisa) tetapi tetap mendapat ½.

AUL (عول)

Aul artinya bertambah, artinya membesarkan angka masalah.

Masalah Aul : Dimana jumlah bagian yang harus diterima ahli waris lebih banayk daripada jumlah harta warisan yang ada.

Contoh : Mayyit meninggalkan suami dan 2 saudari perempuan

Harta warisan Rp 4.200.000,- Asal Masalah = 6

1. زوج (suami) = 1/2 x 6 = 3 3/6 x Rp 4.200.000,- = Rp 2.100.000,-
2. اختان لابوين (saudari seibu sebapak) = 2/3 x 6 = 4 4/6 x Rp 4.200.000,- = Rp 2.800.000,-

7 Jumlah Rp 4.900.000,-

Jadi kalau per asal masalah / 6 harta warisan tidak cukup.

Kalau tidak cukup harta warisan, maka harus dengan / jumlah siham sebagai berikut :

3/7 x Rp 4.200.000 = Rp 1.800.000,-
4/7 x Rp 4.200.000 = Rp 2.400.000,-
4.200.000 : 2

- Yang pertama melakuka Aul adalah Umar bin Khattab setelah musyawarah dengan Zaid bin Tsabit dan Abbas Abdul Muthalib.
- Menurut ahil Faraidh, yang bisa Aul itu hanya masalah 6, menjadi 7, 8, 9, 10 dari masalah 12 diaulkan menjadi 15 sampai 17, dari masalah 24 hanya menjadi 27.

RAD (راد)

Rad artinya mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli warisnya sesuai denganbagia masing-masing (kebalikan dari Aul). Dengan kata lain, jumlah bagian ahli waris lebih sedikit dari pada jumlah harta warisan yang ada, sedang harta harta warisan lebih banyak dari pada jumlah bagian ahli waris.

Sisa harta warisan harus dikembalikan lagi kepada ahli waris selain suami atau istri sehingga harta warisan menjadi habis.

Harta warisan : Rp.600.000,- Angka Masalah : 6

1. امّ (Ibu) 1/6 x 6 = 1 1/6 x Rp.600.000,- = Rp. 100.000,-
2. بنت (1 anak P) ½ x 6 = 3 3/6 x Rp.600.000,- = Rp. 300.000,-

4 Rp. 400.000,-

Jadi, kalau per asal masalah /6 harta warisan masih bersisa.

Kalau masih bersisa maka harus per jumlah siham.

1/4 x Rp.600.000,- = Rp. 150.000,-
3/4 x Rp.600.000,- = Rp. 450.000,-
Rp. 600.000,-

ثلث الباقي (1/3 dari sisa) disebut masalah غروين, yaitu apabila kumpul ahli waris suami, istri atau ibu dan bapak. Menurut kebiasaan, ibu mendapatkan 1/3 dari seluruh harta warisan, tapi sekarang 1/3 dari sisa (ثلث الباقي) karena membela bapak agar mendapat warisan 2 lipat dari ibu (jangan kalah oleh ibu)

Contoh :

1/3 dari sisa ثلث الباقي yang hakikatnya 1/6 Asal Masalah : 6

1. Suami 1/2 x 6 = 3 sisa tiga lagi
2. Ibu 1/3 x 3 = 1 hakikatnya 1/6 dari asal masalah
3. Bapak asobah binafsi = 2

6

Contoh :

1/3 dari sisa hakikatnya 1/4 , dari asal masalah atau seluruh harta warisan,
Asal Masalah : 12

1. Istri : 1/4 x 12 = 3 (sisa tinggal sembilan)
2. Ibu : 1/3 x 9 = 3 hakikatnya 1/4 dari asal masalah
3. Bapak : asobah binafsi = 6

12

Tinggal membagikann 3/12 x harta warisan dan 6/12 x harta warisan.

TASHIHUL MASALAH (تصحيح المسألة)

Menambah angka asal masalah dengan cara mengkalikan kepada asal masalah yang pertama, untuk menghasilkan saham-saham para ahli waris tanpa angka pecahan.
Apabila masing-masing ahli waris menerima saham untuk dibagikan kepada ahli waris tanpa ada angka pecahan, maka tidak memerlukan tashih masalah.

Angka Masalah = 6

Contohnya : Ibu	1/6 x 6 = 1	1/6 x harta
Bapak	1/6 x 6 = 1	1/6 x harta
2 anak Lk	Asobah = 4	4/6 x harta
	6	

Saham / bagian 2 anak laki-laki adalah 4 tinggal membagikan 4 : 2 = 2
(tidak ada pecahan) berarti tidak perlu tashih.
Di dalam mentashih masalah ada yang satu firqoh (golongan), karena pada satu saham ada yang dua firqoh, ada yang tiga firqoh dan seterusnya.

Contoh satu firqoh (golongan)

Ahli warisnya : suami, 4 anak Lk, 2 anak Pr.

Angka Masalah = 4 x 12 (tashih) = 48 Harta : Rp 120.000,-

Suami	(زوج)	1/4 x 4	= 1 x 12 = 12	12/48 x Rp 120.000 = Rp 30.000,-
4 anak Lk	(بنين 4)	asobah bilghoir	= 3 x 1/4 = 36	36/48 x Rp 120.000 = Rp 90.000,-
4 anak Pr	(بنات 4)		48	Rp 120.00,-

8 + 4 = 12

Jumlah anak Lk dan anak Pr adalah 8 ditambah nilai laki-laki dua kali perempuan jadi 8 + 4 = 12, berarti hakikat kepalanya (ada rumusnya) ada 12.Sedangkan angka siham yaitu 3, apabila dibagi 12 menjadi angka pecahan.
Maka caranya : hubungkan angka siham yaitu 3 dengan angka 12, maka akan terjadi tawafuq karena ada kesamaan dalam hal bisa dibagi 3, jadi 12 : 3 = 4, 3 : 3 = 1, sedangkan 4 x 3 = 12 dan 1 x 12 = 12.
Jadi tashihnya dikalikan pada angka 12.
Jadi Rp 90.000,- dibagi hakikat 12 kepala = Rp 7.500,-
Perinciannya : Tiap anak Pr Rp 7.500 x 4 orang = Rp 30.000,-
Tiap anak Lk Rp 7.500 X 2 = Rp 15.000 x 4 orang = Rp 60.000,-
Jumlah = Rp 90.000,-

TANPA TASHIH PUN SAMA SAJA (LEBIH PRAKTIS)

Suami 1/4 — 1/4 x 4 = 1 — 1/4 x Rp 120.000 = Rp 30.000
4 anak Lk, 4 anak Pr — Asobah Bilghoir — = 3/4 — 3/4 x Rp 120.000 = Rp 90.000

Yang Rp 90.000 itu dibagi untuk tiap seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan
Rumus : 4 anak (Lk) = 4 x 2 (nilai laki-laki) = 8
4 anak (Pr) = 4 x 1 (nilai anak perempuan) = 4
12

Tiap anak (Lk) 2/12 x Rp 90.000 = Rp 15.000
Tiap anak (Pr) 1/12 x Rp 90.000 = Rp 7.500

Contoh tashih dua firqoh (golongan)

Ahli waris 4 istri, 3 anak laki-laki.
Asal Masalah 8 x 12 = 96

4 Istri = 1/8 x 8 = 1 — 1 : 4 Tadakhul = 4 — 4 x 3 = 12 jadi 1 x 12 = 12
3 Anak Lk = Asobah Binafsi = 7/8 — 7 : 3 Tabayyun = 3 — Tabayyun 12 — 7 x 12 = 84/96

Jadi, 4 Istri 12/96 x harta
3 Anak Lk 84/96 x harta

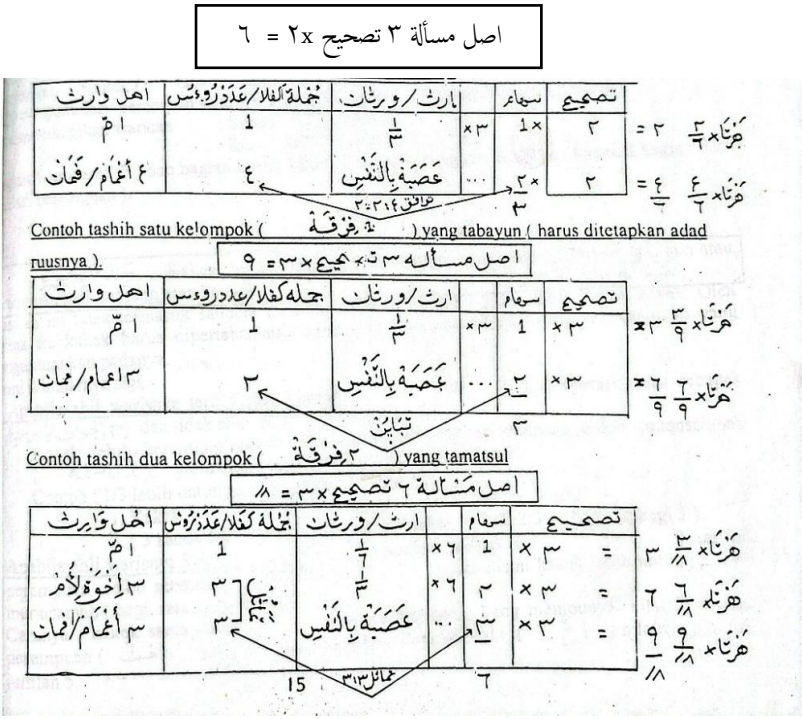
Padahal apabila kita membagikan hartanya bisa langsung (tanpa tashih)
4 Istri 1/8 x harta dibagi 4 orang Istri
3 Anak Lk 7/8 x harta dibagi 3 orang anak

MEMBUAT TASHIHUL MASALAH CARA SALAFI

Apabila adad ruus (jumlah kepala) satu kelompok bandingkan angka saham dengan jumlah ahli waris / adad ruus, maka akan timbul Tamatsul, Tadakhul, Tawafuq, Tabayun, kalau adad ruus beberapa kelompok, hasilnya disimpan pada adad ruus disebut **Angka Mahfuzd** kemudian bandingkarn tiap adad ruus, maka terjadi tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun untuk dijadikan tashih.

1. Tamatsul : Yaitu angkanya sama dengan adad ruus, atau lidad ruus dengan adad ruuslainnya maka harus diambil salah satu angka tersebut (3-3).
2. Tadakhul : Yaitu angkanya tidak sama tetapi angka yang besar bisa dibagi dengan angka yang kecil maka harus diambil angka yang besar atau hasil baginya seperti 6 : 2 = 3 maka angka 3 dikalikan pada asal masalah.
3. Tawafuq : Yaitu angkanya tidak sama tetapi keduanya bisa dibagi dengan angka yang sama seperti 6 dan 4. 6 bisa dibagi 2 = 3, 4 bisa dibagi 2 = 2. Maka boleh diambil menjadi angka 12 dan boleh angka 3 (6. 2 = 3).
4. Tabayun : Yaitu angkanya tidak sama dan tidak bisa dibagi dengan angka yang sama seperti 4 dan 3. Contohnya adad ruus sahamnya 3 maka untuk mencari tashihul masalah beda dengan mencari asal masalah. Kalau mencari tashihul masalah ambil angka 4 (adad ruus).

Contoh tashih satu kelompok (فرقة 1) **yang tawafuq :**



RINGKASAN MUSYTARIKAH مشتركة

Yaitu membagikan bagian saudara (L) seibu sebapak yang bagian tadinya asobah binafsi, disamakan bagiannya dengan saudara seibu yaitu 1/3, sebab saudara (L) seibu sebapak bagianya habis. Apabila tidak dengan jalan musytarkah. Jadi pada dasarnya masalah ini untuk membela saudara laki-laki.

Contoh :

AM : 6 x Tashih 2 = 12

1. Suami : 1/2 x 6 = 3 Tashih x 2 = 6
2. Ibu : 1/6 x 6 = 1 Tashih x 2 = 2
3. 3 Saudara seibu : 1/3 x 6 = 2 Tashih x 2 = 4 → *Dibagi 3 saudara seibu dan 1 saudara seibu sebapak (dibagi 4 orang*
4. Sdr Lk seibu sebapak : Asobah binafsi = Habis

6 12

Jadi untuk membagikan harta warisannya :
Suami 6/12 x harta, Ibu 2/12 x harta, 3 Saudara (L) ditambah 1 saudara (L) jumlah 4.
Jadi 4/12 x harta dibagi 4 orang (sama rata)

RINGKASAN MASALAH AKDARIAH أكدرية

Masalah ini, Kakek mengotori bagian saudari perempuan, caranya dua kali proses untuk membela kakek, jangan kalah oleh saudari perempuan :

1. Kakek diberi 1/6, sedangkan saudari perempuan diberi 1/2, sehingga asal masalah Aul dari Asal Masalah 6 menjadi 9.
2. Bagian kakek dan saudari perempuan ddengan jalan muqosamah (dibagi rata) Asal Masalahnya dari 9 menjadi 27.

Contoh :

AM : 9 x 3 (Tashih) = 27

1. Suami = 1/2 x 6 = 3 x 3 = 9
2. Ibu = 1/3 x 6 = 2 x 3 = 6
3. Kakek = 1/6 x 6 = 1 x 3 = 3
4. Saudari P = 1/2 x 6 = 3 x 3 = 9

9 27

Muqosamah (dibagi rata) 12 → Kakek → = 8 → Dianggap saudara Lk 2 kali lipat Pr
→ Saudari (P) = 4

CARA MENAMBAH ANGKA MASALAH (TASHIH)

Keterangan : Kakek disamakan dengan saudara laki-laki yang nilainya 2.
Saudari perempuan nilainya 1, jumlah 3. Maka AM digandakan kepada 3.
Cara membagikan warisan : Suami 9/27 x Harta
Ibu 6/27 x Harta
Bagian satu saudara (P) dan bagian kakek 12/27 x Harta (dibagikan hasilnya : Kakek 2 bagian dari saudari perempuan)

مسألة جدالإخوة	Kakek beserta saudara seibu sebapak atau sebapak saja baik laki-laki atau perempuan baik seorang atau banyak

Masalah ini tidak termasuk saudara / 1 seibu, sebab saudara / 1 seibu terhijab oleh kakek. Oleh karena itu kakek harus dipertahankan bagian warisannya agar kakek selalu mendapatkan yang menguntungkan padanya.

Disini ikhtisarnya saja.

I. Apabila ahli warisnya terdiri dari kakek, 3 saudari seibu sebapak dan tidak ada ahli waris yg lain, maka :
Kakek lebih beruntung diberi 1/3 dari jumlah warisan daripada diberi muqosamah, yaitu dibagi rata dengan saudara seibu sebapak.

Contoh : 1/3 lebih untung untuk kakek. AM = 3
1. Kakek = 1/3 x 3 = 1 1/3 x Harta
2. 3 Saudara (L) seibu sebapak = asobah = 2/3 2/3 x Harta 9 (dibagi)

II. Apabila ahli warisnya kakek, saudara laki-laki, saudari perempuan seibu sebapak, maka disini kekek lebih untung diberi muqosamah (bagi rata dengan saudara/i)

Caranya : kakek sama dengan (saudara laki-laki) yang mempunyai nilai 2, saudari perempuan nilainya 1, ditambah saudara laki-laki nilainya 2, jadi jumlah 5.

Contoh :
1. Kakek = 2 = 2/5
2. Saudara (L) = 2 = 2/5 Bagi rata (hakikatnya 5 orang)
3. Saudari (P) = 1 = 2/5
   - Membagikan warisannya : Kakek 2/5 x harta
     Saudara L 2/5 x harta
     Saudari P 1/5 x harta

III. Apabila ahli warisnya seperti kakek, saudara seibu sebapak, dan ahli waris lain selain bapak, maka :

A. kakek lebih beruntung 1/6 daripada 1/3, contohnya :

AM : 24

1. Istri : 1/8 x 24 = 3, 3/24 x harta
2. 2 anak P : 2/3 x 24 = 16, 16/24 x harta
3. Kakek : 1/6 x 24 = 4, 4/24 x harta
4. Saudara L : Asobah = 1, 1/24 x harta

24

B. Kakek lebih untung 1/3 dari sisa

Apabila ahli warisnya terdiri dari : Nenek, Kakek, Saudara laki-laki sebapak

AM : 6

1. Nenek = 1/26 x 6 = 1, sisanya 5/6
2. Kakek = 1/3 x 5/6 = 5/18
3. Beberapa saudara L, asobah (sisa) …….

Jadi Nenek 1/6 x harta
Nenek 5/18 x harta
Beberapa saudara sisanya dari kakek (kalau ada)

C. Kakek lebih beruntung mendapat muqosamah (bagi rata) apabila gambaran ahli warisnya sebagai berikut :

Nenek, saudara laki-laki seibu sebapak, kakek

AM : 6

1. Nenek 1/6 x 6 = 1
2. Saudara lk seibu sebapak } (dibagi rata sisa = 5/6
3. Kakek } dengan kakek)

Jadi nenek mendapat 1/6 x seluruh harta warisan, sisanya 5/6 lagi yaitu saudara laki-laki dan kakek jadi 5/6 x harta, hasilnya dibagi 2 (dibagi merata) untuk saudara laki-laki dan kakek. Dengan istilah lain ½ untuk saudara laki-laki ½ untuk kakek (dari hasil 5/6 x harta).

MUNASAKHAH (مناسخة)



MAJELIS FADZKURUUNI
SUKABUMI

★★★★★